

JUZGADO CIVIL - SUB SEDE MOYOBAMBA

EXPEDIENTE : 00085-2023-0-2201-JR-CI-01
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : FIGUEROA VEGA KARLA FIORELA
ESPECIALISTA : RUBIO PEREZ JOSE NOLVER
DEMANDADO : DELGADO AREVALO, MARIANA
DEMANDANTE : BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK

RESOLUCION NÚMERO QUINCE

Moyobamba, veinticinco de agosto
Del año dos mil veinticinco.

AUTOS Y VISTOS. Dado cuenta con escritos presentados por la ejecutante, y escrito de la ejecutada, respectivamente: **AGRÉGUENSE** al expediente; y al escrito de la ejecutante con anexos que adjunta: **TÉNGASE** presente para los fines de ley: a lo solicitado, conforme al estado del proceso; y **CONSIDERANDO:**

PRIMERO. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 731° del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 30229, y su Reglamento, aprobado por D.S. N°003-2015-JUS, y la Resolución Administrativa 268-2016-CE-PJ, la ejecución forzada vía remate judicial corresponde ser efectuada por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU) si no existe oposición de ninguna de las partes o de terceros legitimados de ser el caso, conforme con la ley especial sobre la materia.

SEGUNDO. Que de la revisión del escrito presentado por la ejecutante y de lo actuado en el presente proceso se aprecia que se cumple con los requisitos señalados el artículo N° 12° de la Ley N° 30229 y Artículo 13° del Reglamento de la citada Ley, por lo que corresponde proceder con la convocatoria a remate del inmueble dado en garantía.

TERCERO. Que, además, cabe resaltar que, efectuada la primera convocatoria, de no haber usuarios postores inscritos o si no han ingresado ofertas superiores al precio base, el remate deviene en desierto; en cuyo caso, el REM@JU reprogramará de manera automática una segunda convocatoria con la reducción de un quince por ciento del precio que sirvió de base en la primera convocatoria. De igual forma, de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria o no presentarse ofertas superiores al precio base, se procederá a

¹ **Artículo 12. Condiciones para remate por internet** El remate electrónico judicial a través del REM@JU procede al cumplirse con los siguientes requisitos:

- a) Que se cumpla con el pago del arancel por concepto de remate.
- b) Que, en su circunscripción jurisdiccional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial haya dispuesto el remate electrónico judicial por REM@JU en función de las facilidades y condiciones tecnológicas existentes.
- c) Que, verificadas las condiciones anteriores, el juez dicte la resolución que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien incluidas las cargas y los gravámenes, de ser el caso, y el monto de su valorización.

La resolución referida en el literal c) anterior puede ser objeto de un pedido de corrección para efectos de subsanar errores meramente de forma, materiales y de datos, pero **no puede ser objeto de impugnación u oposición alguna, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente.**

De haber oposición de cualquiera de las partes o terceros legitimados, de ser el caso, respecto de la modalidad de remate electrónico que prevé la presente Ley, el juez mediante resolución motivada dispondrá la modalidad de remate aplicable, pudiendo este realizarse por martillero público hábil o el juez, de acuerdo con lo regulado por el Código Procesal Civil.

² **Artículo 13.- Procedencia del remate de bienes a través del REM@JU**

13.1 El remate de bienes muebles e inmuebles se realiza por medio del REM@JU, en mérito a la resolución a que se refiere el artículo 731° del Código Procesal Civil. Para estos efectos, debe verificarse las condiciones señaladas en el artículo 12° de la Ley.

13.2 El pedido de corrección para subsanar errores de forma a que se refiere el artículo 12 de la Ley se presenta dentro del plazo de los tres (3) días hábiles siguientes de notificada la resolución que dispone el remate judicial por vía electrónica y se resuelve en un plazo similar.

una tercera convocatoria, reduciendo también en quince por ciento el precio que sirvió de base en segunda convocatoria.

Por las razones antes expuestas, **SE RESUELVE:**

- 1. EFECTUAR REMATE JUDICIAL ELECTRÓNICO - REM@JU**, del inmueble dado en garantía hipotecaria ubicado en **Jr. Iquitos cuadra 7, Lote 1, Sector Barrio de Zaragoza, Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba, Departamento de San Martín, inscrito en la Partida N° 11039822 del Registro de Predios de la Oficina Registral de Moyobamba**, ordenado por resolución número ocho (auto final), conforme a lo previsto en la Ley N° 30229, así como a lo dispuesto mediante Resolución Administrativa N° 289-2021-P-CSJSM/PJ de fecha 20 de abril de 2021 expedida por la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de San Martín.
- 2. CONVOCAR A REMATE JUDICIAL ELECTRÓNICO - REM@JU, EN PRIMERA CONVOCATORIA**, del predio dado en garantía hipotecaria antes descrito, en caso de devenir en desierta, **automáticamente: CONVÓQUESE a SEGUNDA CONVOCATORIA**, y seguidamente, en caso de devenir este en desierta, **CONVOQUESE a TERCERA CONVOCATORIA de Remate Judicial Electrónico**, del citado inmueble materia de ejecución.
- 3. VALOR DE TASACION:** Tasación Comercial que obra en autos presentada por el ejecutante en su demanda (fs. 30-41), aprobada además por resolución número ocho, corregida por resolución número nueve, y declara consentida por resolución número trece, que asciende a la suma de **S/. 193,601.79 (CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS UNO CON 79/100 SOLES)**.
- 4. PRECIO BASE DE REMATE:**
 - 4.1 EN PRIMERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendente a **S/. 129,067.86 (CIENTO VEINTINUEVE MIL SESENTA Y SIETE CON 86/100 SOLES)**.
 - 4.2 EN SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a **S/. 109,707.68 (CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS SIETE CON 68/100 SOLES)**
 - 4.3 EN TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a **S/. 93,251.53 (NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 53/100 SOLES)**.
- 5. DESCRIPCION:**

El cien por ciento (100 %) de las acciones y derechos sobre el bien inmueble, ubicado en Jr. Iquitos C-7 Lote 1 sector Barrio Zaragoza, Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba, Departamento de San Martín, con las siguientes colindancias y medidas perimétricas: **Frente:** linda con Jr. Iquitos C-7, mide 7.00 ml.; **Fondo:** linda con el lote 1B, mide 7.00 ml.; **Derecha:** linda con el Lote 1A, mide 19.60 ml.; **Izquierda:** linda con propiedad de Juan Miguel Rojas Casique, mide 19.60 ml.; **perímetro** 53.20 ml., **área total: 137.20 m2**. El inmueble está construido de un piso, cuenta con los siguientes ambientes: sala, comedor, sala de start, una cocina, dos ss. hh., una lavandería, patio, dos dormitorios.
- 6. CARGA Y GRAVAMENES:**
 - 6.1 ASIENTO D00004: HIPOTECA INSCRITA Y DESCRITA (PAG. 12 DE LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° 11039822), A FAVOR DEL BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A., HASTA POR LA SUMA DE US\$/. 55,492.69 (CINCUENTA Y CINCO**

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 69/100 DOLARES AMERICANOS), A EFECTOS DE GARANTIZAR ANTE EL BANCO TODOS AAQUELLOS CREDITOS, DEUDAS Y OBLIGACIONES, DIRECTOS O INDIRECTOS, EXISTENTES O FUTUROS, ASUMIDOS O QUE FUERAN A SER ASUMIDOS EN EL FUTURO POR EL CLINETE FRENTE A INTERBANK, BAJO CUAL QUIER MODALIDAD.

7. OBLAJE y PARTICIPACION:

Para ser postor se deberá cumplir con lo siguiente: **a)** Depositar el 10% del valor de la tasación arriba indicada mediante Depósito Judicial Electrónico en la moneda en que se realizó la tasación del bien conforme a lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento de la Ley 30229, dicho Depósito Judicial Electrónico deberá ser registrado por el postor en el aplicativo informático del REM@JU; y, **b)** Efectuar el pago del arancel judicial por derecho a participar en el remate, indicando el número del juzgado y número del expediente, dicho arancel deberá también ser registrado por el postor en el aplicativo informático del REM@JU.

8. PUBLICACION:

Procédase a la **PUBLICACION** de los avisos del remate **EN EL PORTAL WEB** del Poder Judicial a través del aplicativo informático del **REM@JU** por el término de ley, conforme lo regula el artículo 15^{o3} del Reglamento de la Ley 30229. **consentida y/o ejecutoriada** que sea la presente resolución;

- 9. FIJESE LOS AVISOS DE REMATE** que genere el aplicativo informático del **REM@JU** en la vitrina del local del Juzgado y en el inmueble sub-litis, debiendo comisionarse la publicación del aviso de remate al responsable del Servicio de Remate Electrónicos Judiciales de esta Corte Superior de Justicia, para su realización en forma oportuna, bajo responsabilidad.
- El cronograma correspondiente a cada remate se genera automáticamente por el aplicativo informático REM@JU al que podrán acceder las partes en el

³ .- **Artículo 15. Fases del remate electrónico judicial**

El procedimiento de remate electrónico judicial comprende las siguientes fases:

a) Preparatoria. Comprende la preparación de la información digital sobre el bien objeto del remate considerando una adecuada línea de producción de micro formas digitales y documentos electrónicos.

b) Publicidad de convocatoria. Comprende la publicación en el Portal Web del Poder Judicial del aviso de convocatoria de la información relacionada con el proceso de remate electrónico judicial para su visualización o descarga de la información publicada, además de notificarse por correo electrónico a los usuarios postores registrados en una base de datos y mediando por lo menos diez días calendario entre dicha publicación y el inicio del desarrollo del remate electrónico judicial, sin perjuicio de colocar los avisos del remate a que se refiere el artículo 733 del Código Procesal Civil. Adicionalmente, el ejecutante o el ejecutado pueden efectuar otra publicidad por su cuenta en internet u otros medios.

c) Inscripción. Comprende la inscripción y el pago del oblate de todo usuario postor registrado y acreditado en el Remate Electrónico Judicial (REM@JU) que le permite participar en el proceso de remate electrónico de un bien, debiendo realizar una declaración jurada en la que exprese la procedencia lícita de los fondos con los que financie y pague su oferta. El ejecutante o el tercero legítimo no están obligados al pago del oblate en el remate electrónico judicial.

d) Desarrollo. Comprende la ejecución del remate electrónico judicial en REM@JU, consistente en la colocación de ofertas que los usuarios postores ofrezcan con la intención de superar otras ofertas a partir del precio base del bien a rematar. El plazo de duración del procedimiento de los remates electrónicos judiciales es de siete días calendario. El acto de remate electrónico judicial del bien se realiza en un lapso de veinticuatro horas.

e) Adjudicación. Comprende la adjudicación del bien al postor que haya ofrecido la oferta más alta al término del remate electrónico judicial y cumplido con pagarla en su integridad dentro del plazo señalado en el artículo 16.

portal institucional del Poder Judicial www.pj.gob.pe, enlace virtual de REM@JU, para su visualización.

10. **NOTIFÍQUESE** a la parte ejecutada, dejándose a salvo su derecho de formular pedido de corrección u oposición solamente en base a la causal prevista legalmente.
11. **CUMPLA LA PARTE DEMANDANTE** con solicitar el registro del remate electrónico en el sistema informático una vez vencido el plazo para formular oposición o una vez desestimada ésta en caso se hubiere formulado.
12. Al **escrito código 4338-2025**, de la ejecutada **MARIANA DELGADO AREVALO: POR DESIGNADO** como su nuevo abogado defensor al letrado que indica. **POR SEÑALADO** como su nuevo **domicilio procesal el ubicado en Jr. Dos de Mayo N° 545 – Moyobamba, y casilla electrónica N° 63715**, para los fines de ley.
13. **NOTIFÍQUESE** a las partes procesales en sus domicilios señalados en autos, y en la dirección del predio objeto de reame a terceros ocupantes del inmueble.